

1500972-16.2022.8.26.0618

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Cláudia Calles Novellino Ballesterio

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... e 10 dias-multa.

O réu foi condenado por tráfico de drogas nos autos nº 0000027-45.2018.8.26.0618 (3ª Vara Criminal de Taubaté), com trânsito em julgado em 15/09/2021 para as partes, e estava cumprindo pena em benefício de livramento condicional quando voltou a delinquir e foi novamente preso em flagrante delito (Folha de Antecedentes a fls. 52/55 e Certidão de Distribuições ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

1ª Vara Criminal

PRAÇA MONSENHOR SILVA BARROS S/N

CENTRO - TAUBATÉ/SP - CEP 12020-070

FONE: (12) 3631-3040 - E-MAIL: TAUBATE1CR@TJSP.JUS.BR

Processo nº 1500972-16.2022.8.26.0618 - /

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500972-16.2022.8.26.0618

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor

Réu

Justiça Pública

Gabriel Wellington Lima dos Santos

Réu Preso

Vistos.

Gabriel Wellington Lima dos Santos, vulgo Boy, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e está sendo processado por incursão no art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/2003, porque no dia 20 de julho de 2022, por volta de 06h, na Rua Itabaiana nº 160, bairro Água Quente, nesta cidade e comarca de Taubaté, possuía e mantinha sob sua guarda, em sua residência, um revólver da marca Rossi, calibre 38, de uso permitido, com numeração suprimida e municiado com cinco cartuchos picotados de mesmo calibre, e outras duas munições picotadas de mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Descreve a denúncia (fls. 44/46) que policiais civis, em cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar e de mandado de prisão temporária expedidos nos autos nº 1504302-97.2022.8.26.0625, da Vara do Júri de Taubaté (fls. 16), em que investigado o réu por participação em crime de homicídio, dirigiram-se ao imóvel dos fatos. Em diligência na residência do réu, ao vasculharem o seu quarto, embaixo de um móvel foi localizado um revólver calibre 38, de uso permitido, com numeração suprimida, municiado com cinco cartuchos picotados de mesmo calibre, além de outras duas munições de mesmo calibre, também picotadas, que estavam escondidas dentro de uma gaveta. Além da arma de fogo e das munições picotadas, os policiais localizaram a quantia de R\$1.095,00. Informalmente o réu assumiu a propriedade da arma de fogo

e do dinheiro, mas não esclareceu sua origem. A arma de fogo era de uso permitido, mas sua numeração estava suprimida, e o réu não possuía documento de seu registro, tampouco permissão para posse ou uso do armamento, apresentando-se em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Recebida a denúncia, em 09 de agosto de 2022 (fls. 49/51), o réu foi citado (fls. 78) e apresentou resposta escrita à acusação, em que impugnou a pretensão acusatória (fls. 85/87).

O processo foi saneado (fls. 89/90) e assentou-se a necessidade de manutenção da prisão preventiva do réu, em atendimento à determinação constante do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (fls. 108/109).

Realizou-se audiência de instrução por teleconferência, em que houve a inquirição da testemunha da acusação, comum à defesa, e o interrogatório do réu. O correspondente registro audiovisual foi salvo no sistema informatizado SAJ-PG5 (fls. 114/115).

Em alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, tendo pleiteado o arbitramento da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da reincidência e, em razão desta, a fixação de regime semiaberto para início de cumprimento de pena, sem os benefícios do art. 44 e do art. 77 do Código Penal.

Já a Defesa, reconhecendo a comprovação da materialidade e ser incontroversa a autoria do delito, pois confessada pelo próprio réu, concentrou suas postulações na dosimetria das penas, postulando, diversamente do Ministério Público, tão somente a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

É o relatório.
Decido.

O réu está sendo acusado do crime de posse ilegal de munições e de arma de fogo de uso permitido, com numeração suprimida.

Extraí-se das provas produzidas nos autos, tanto na fase inquisitorial como judicial, que os policiais civis Arilson Carlos de Souza e Fernando Salles Valeiro Junior foram à residência do réu para dar cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar e a mandado de prisão temporária expedidos nos autos nº 1504302-97.2022.8.26.0625, da Vara do Júri de Taubaté, em que o réu estava sendo investigado pelo delito de homicídio (cópia da r. decisão a fls. 16).

Realizada a busca domiciliar pelos policiais, houve a localização e apreensão de R\$1.095,00 em dinheiro (comprovante de depósito judicial a fls. 36), de um revólver da marca Rossi, calibre 38, com número de série suprimido, e de sete munições picotadas, em regular estado de conservação (Auto de Exibição e Apreensão a fls. 08). Posto isso, o réu foi preso em flagrante (Auto de Prisão em Flagrante Delito a fls. 01) e a respeito de sua conduta foi lavrado Boletim de Ocorrência (fls. 05/06).

Descreveram os policiais civis que a arma de fogo foi encontrada no quarto do réu, embaixo de um móvel, municiada com cinco cartuchos picotados; outras duas munições de mesmo calibre, também picotadas, foram encontradas em uma gaveta; havia no imóvel, ainda, a quantia de R\$1.095,00 em notas trocadas.

Aos policiais civis, quando da diligência, o réu admitiu a propriedade do armamento, das munições e do dinheiro. O mesmo se verificou não só ao ser interrogado pela autoridade policial, quando confirmou que a arma de fogo estava em seu quarto, sob uma cômoda, como também em juízo.

No primeiro momento o réu nada informou sobre a origem dos bens. Durante a lavratura do flagrante, declinou que estava em poder do armamento para garantia do pagamento de uma dívida de R\$3.500,00, de um rapaz, seu conhecido, cujo nome não quis declinar. Em audiência judicial acrescentou que a dívida, cujo pagamento a arma estaria a garantir, seria referente à venda de uma motocicleta. Em ambas as ocasiões afirmou que não chegou a fazer uso da arma, a qual veio acompanhada de munições.

Sobre o dinheiro, nos dois interrogatórios disse ser proveniente de seu trabalho como barbeiro em um salão estabelecido no bairro Gurilândia, nesta cidade, onde recebe, por semana, de quinhentos a seiscentos reais.

Não houve qualquer insurgência por parte do réu quanto ao cumprimento dos mandados pelos policiais civis. Também não se tratava de pessoa anteriormente conhecida pelo policial inquirido em juízo, inexistindo, assim, razões para que fosse acusado injustamente, o que sequer foi alegado pelo réu.

Tanto é que o réu assumiu a posse da arma de fogo, das munições e do dinheiro apreendidos em sua residência, fazendo-o não somente durante o cumprimento da diligência pelos policiais civis, mas também quando formalmente ouvido pelas autoridades policial e judiciária.

Em que pese tenha atribuído a propriedade do armamento a terceiro, que não identificou, o réu estava na posse da arma de fogo e das munições de uso permitido, das quais não possuía documento de registro, nem permissão para posse, estando em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Não bastasse, a numeração da arma de fogo estava suprimida.

Realizada a perícia técnica, constatou-se que os “07 cartuchos de munição cal. 38, CBC, longa, picotados” e o “revólver cal. 38, oxidado, da marca Rossi” apresentaram resultados positivos para exames de eficácia, inclusive para recentidade de disparos, apesar da negativa do uso da arma pelo réu (Laudo de Exame de Peças a fls. 99/102), evidenciando-se a potencialidade lesiva da arma de fogo e munições apreendidas.

Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, de rigor a condenação do réu. Passo à dosimetria das penas nos termos do art. 68 do Código Penal.

Conquanto estivesse o réu em poder de arma de fogo municiada com cinco cartuchos picotados, todos aptos à realização de disparos, evidenciando o risco efetivo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, não se afiguram excepcionalmente graves as demais circunstâncias ou as consequências do delito, assim como a culpabilidade não destoa do ordinário de condutas similares. Nesse contexto, em atenção às circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, fixo as penas-bases em seus patamares mínimos, de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa.

O réu foi condenado por tráfico de drogas nos autos nº 0000027-45.2018.8.26.0618 (3ª Vara Criminal de Taubaté), com trânsito em julgado em 15/09/2021 para as partes, e estava cumprindo pena em benefício de livramento condicional quando voltou a delinquir e foi novamente preso em flagrante delito (Folha de Antecedentes a fls. 52/55 e Certidão de Distribuições Criminais a fls. 56/58), incidindo a agravante da reincidência (Código Penal, art. 61, inc. I, e art. 63).

Por outro lado, deve ser reconhecida a atenuante da confissão (Código Penal, art. 65, inc. III, 'd'), pois embora não tenha reconhecido a propriedade da arma de fogo e munições apreendidas, assumiu - sempre que ouvido - que os referidos objetos estavam em sua posse, guardados em sua residência, o que constituiu elemento de

convicção (STJ, Súmula 545: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal), e já que, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, “se a confissão do acusado foi utilizada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, sendo irrelevante o fato de a confissão ter sido espontânea ou não, total ou parcial, ou que tenha havido posterior retratação” (HC 310.019/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 02/03/2015).

Deve ser aplicado à hipótese o entendimento do STJ a respeito da questão, firmado em julgamento de tese sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência” (Tema 585).

Portanto, reconhecidas ambas as circunstâncias, devem ser compensadas entre si, permanecendo as penas inalteradas.

Não há causas gerais ou especiais de aumento ou de diminuição de penas a considerar, as quais são tornadas definitivas nos patamares em que arbitradas.

Embora aplicada pena privativa de liberdade de prazo não superior a quatro anos, reconheceu-se a respeito do réu a reincidência, o que torna incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, além da medida não se mostrar suficiente à prevenção de condutas similares (art. 44, incisos II e III, e § 3º, do Código Penal).

As mesmas razões impõem a premência de fixação do regime inicial semiaberto de cumprimento de pena (a contrário senso do Código Penal, art. 33, § 2º, 'c'), aplicando-se à hipótese o entendimento preconizado na Súmula 269 do STJ: “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Inexistindo nos autos informes sobre a situação econômica do réu (Código Penal, art. 60), o valor unitário do dia-multa deverá corresponder ao mínimo legal, de um trigésimo do salário-mínimo nacional vigente ao tempo dos fatos, que deverá ser atualizado monetariamente desde essa ocasião de acordo com os índices divulgados na Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Código Penal, art. 49, §§ 1º e 2º).

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e condeno Gabriel Wellington Lima dos Santos à pena privativa de liberdade de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e à pena pecuniária de 10 dias-multa, com cálculo unitário no piso legal, por incursão no art. 16, §1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/2003.

Condeno-o, outrossim, ao pagamento das custas processuais (Código de Processo Penal, art. 804), no valor equivalente a cem UFESPs (Lei Estadual 11.608/2003, art. 4º, §9º).

Embora permitido ao réu o início do cumprimento da pena ora imposta em regime semiaberto, estava cumprindo pena, anteriormente imposta, em benefício de livramento condicional, quando voltou a delinquir e foi novamente preso em flagrante delito, fato tratado nesta sede. Não se olvide, ainda, que inobstante não tenha havido o recebimento da peça Ministerial, o réu chegou a ser denunciado por posse irregular de arma de fogo de uso restrito e munições de uso permitido nos autos nº 1500873-46.2022.8.26.0618, da 3ª Vara Criminal de Taubaté, por fatos datados de 06/07/2022, apenas poucos dias antes do crime versado nestes autos (20/07/2022), além de que registra processo em andamento por crime de latrocínio, nos autos nº 1504497-82.2022.8.26.0625, também da 3ª Vara Criminal desta Comarca,

todos fatores que demonstram ser efetivo o risco de recidiva e haver a possibilidade de buscar o réu evadir-se do distrito da culpa para furtar-se à aplicação da lei penal caso seja colocado em liberdade neste momento processual.

Não se mostrando adequada, nem suficiente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, determino a manutenção da medida constritiva de liberdade que anteriormente lhe foi imposta.

Em se considerando, entretanto, ter sido imposto ao réu regime de cumprimento de pena semiaberto, menos gravoso do que aquele em que se encontra por força da conversão de sua prisão em flagrante em preventiva, deverá ser transferido para estabelecimento prisional adequado ao sancionamento, caso não haja determinação judicial outra que impeça a providência.

Oficie-se, recomendando-se a manutenção da prisão do réu, doravante em estabelecimento prisional destinado ao regime semiaberto, se por aí não deva permanecer em regime fechado. Se necessário ao desiderato, expeça-se guia de recolhimento provisória.

Ao trânsito em julgado, além das providências de praxe:

i) oficie-se à Secretaria de Estado da Segurança Pública para que providencie a destruição do armamento (Provimento CG nº 53/2019 e NCGJ, art. 511);

ii) restitua-se ao réu a quantia de R\$1.095,00, objeto do auto de fls. 08 e do depósito judicial de fls. 36, porquanto não se infere dos autos a procedência ilícita do valor apreendido e nem ele guarda relação com o crime pelo qual o réu ora é condenado.

Publique-se.
Intimem-se.

Taubaté, 16 de novembro de 2022.

Cláudia Calles Novellino Ballesterro
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA